

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1425/2532	นายลักษมี นิवास กุปตา	โจทก์
	นางสาววิบา เค ดาเว	ผู้ร้อง
	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เค.นารมัต	
	ดาเวแอนด์ปราเดอร์	
		จำเลย
	กับพวก	จำเลย
	นางสาววิบา เค ดาเว ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา และปรากฏว่าขณะนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และโจทก์กำลังดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ของผู้ร้องไปรDMIคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 101) เฉพาะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน(อันดับ 102)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลาย และโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดทรัพย์หลายรายการโดยอ้างว่าเป็นของจำเลยผู้ร้องยื่นคำคัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าทรัพย์ดังกล่าวเป็นของผู้ร้องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งไม่ถอนการยึด ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้น 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 12 มีนาคม 2529 ขอยายเวลายื่นคำคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาต ฉบับที่สองลงวันที่ 14 มีนาคม 2529 ขอให้ศาลมีคำสั่งกลับหรือแก้ไขคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้มีผลเป็นการถอนการยึดทรัพย์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้ร้องไม่เสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์และไม่ยื่นภายใน 14 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งทั้งสองคำสั่งดังกล่าวโดยอุทธรณ์ฉบับเดียวกันและเสียค่าขึ้นศาล 200 บาท ศาลอุทธรณ์สั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลที่ยังขาดอีก 200 บาทจากผู้ร้อง ผู้ร้องไม่ชำระ ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ถือว่าผู้ร้องทิ้งอุทธรณ์ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลรับฎีกาที่ยื่นเกินกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาและให้ยกคำร้องดังกล่าว(อันดับ 94,93)

ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 96,95)

คำสั่ง

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 เมื่อศาลยังมิได้มีคำสั่งให้รับฎีกา จึงไม่มีเหตุจะพิจารณาสั่ง ในชั้นนี้ให้ยกคำร้องคำคำร้องให้เป็นพับ

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 เมื่อศาลยังมิได้มีคำสั่งให้รับฎีกา จึงไม่มีเหตุจะพิจารณาสั่ง ในชั้นนี้ให้ยกคำร้องคำคำร้องให้เป็นพับ

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ